



GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1199

INFORME NEGATIVO

8 de septiembre de 2026

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 1199 (P. de la C. 1199), **no recomienda** la aprobación de la medida.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El 25 de marzo de 2026, se presentó el P. de la C. 1199 ante este Cuerpo Legislativo.¹ El mismo día, fue referido a nuestra Comisión de lo Jurídico, para el análisis y evaluación correspondiente.

Según su texto, esta pieza legislativa persigue:

“... enmendar el Artículo 3.2 de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de reconocer como una modalidad del maltrato agravado los daños o lesiones provocadas a propósito, con conocimiento o temerariamente contra el nasciturus; imponer una pena de reclusión de quince (15) años por incurrir en esta modalidad delictiva; sancionar como delito grave conforme al delito de asesinato en primer grado de la Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, según enmendada y conocida como “Código Penal de Puerto Rico” de 2012, cuando los daños o lesiones causadas a propósito, con conocimiento o temerariamente contra el nasciturus le cause la muerte; y para otros fines relacionados.”²

¹ Este proyecto de ley fue presentado por la compañera Burgos Muñiz.

² P. de la C. 1199, Página 1.

Actas y Record
2026 SEP - 8 P 12:17

La Exposición de Motivos de esta medida reconoce que durante el pasado año la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 166-2025, mejor conocida como la “Ley Keishla Madlane”, mediante la cual se dispone que constituye asesinato en primer grado, aquel que se cometa contra una mujer embarazada, resultando también la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Del mismo modo, la medida hace referencia a la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” al reconocer que en ella se establece como un agravante del delito de maltrato el cometerlo en contra de una mujer embarazada.

Sin embargo, según surge de la intención legislativa, la Ley Núm. 54, *supra*, actualmente no contempla los daños que pueda sufrir el *nasciturus*. Ante ello, esta pieza legislativa propone enmendar el Artículo 3.2 del citado estatuto para tipificar como maltrato agravado, con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años, el acto de causar daño o lesión al *nasciturus* como consecuencia de haber cometido el delito de maltrato, según definido en el Artículo 3.1 de la Ley, contra la mujer embarazada. Cuando dicho acto de maltrato ocasione la muerte de la persona por nacer, la pena fija de reclusión será conforme al delito de asesinato en primer grado del Código Penal de Puerto Rico.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para la evaluación de esta medida, la Comisión de lo Jurídico solicitó memoriales explicativos a la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL), al Departamento de Justicia (DJ), a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), y al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR o “Colegio”).

La **Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico** a través de su Memorial Explicativo reconoció que la violencia doméstica en Puerto Rico es un grave problema de salud pública que aqueja a la Isla y debe ser atendido responsablemente por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, puntualizó que, al momento de su comparecencia, la Ley Núm. 54 ha sufrido al menos unas cincuenta (50) enmiendas, la última tan reciente como el 6 de mayo de 2026. A pesar de ello, las estadísticas demuestran que este tipo de enmiendas no han logrado una reducción en la tasa de crímenes relacionados con la violencia doméstica.

De otra parte, manifestaron que la Ley Núm. 54, aunque sí contempla el maltrato cometido en contra de una mujer embarazada, únicamente lo hace con respecto a la mujer y no al *nasciturus*; por lo cual, alterar lo dispuesto en el estatuto podría tener repercusiones negativas en el acceso a la salud reproductiva de las mujeres embarazadas. Además, señalaron que la pieza legislativa pasa por alto el contenido del Artículo 100 del Código Penal de Puerto Rico que ya tipifica el daño que se le pudiera ocasionar a una mujer embarazada por el uso de fuerza o violencia y que tenga como consecuencia un parto prematuro con implicaciones nocivas para el bebé. La SAL se mantuvo firme en que la medida propuesta agrava excesivamente la conducta delictiva y que abriría las puertas a posibles actos de discriminación al eliminar las circunstancias personales de

“orientación sexual” e “identidad de género” del texto tipificado para el Artículo 3.2 de la Ley. En virtud de lo anterior, **la SAL no favorece la aprobación del P. de la C. 1199.**

Por su parte, el **Departamento de Justicia (DJ)** coincidió con la SAL en su oposición a la enmienda propuesta al Artículo 3.2. En lo pertinente, señaló que eliminar las frases “orientación sexual” e “identidad de género” es contrario a la propia declaración de política pública de la Ley Núm. 54 que reconoce de manera expresa la importancia de estos elementos dentro del marco de protección que procura establecer el estatuto. Según explicaron, su eliminación incidiría negativamente en el objetivo dirigido a prevenir, atender y erradicar **toda manifestación de violencia doméstica** (*énfasis nuestro*).

En esa dirección, el DJ entiende que resulta innecesario incorporar al Artículo 3.2 del estatuto una disposición que establezca que, cuando como consecuencia del delito de maltrato agravado se ocasione la muerte del *nasciturus*, se configurará el delito de asesinato en primer grado conforme al Código Penal. El DJ fundamenta su argumento en que ese supuesto ya se encuentra expresamente recogido en el inciso (h) del Artículo 93 del Código Penal, en el que se tipifica como asesinato en primer grado la muerte del concebido ocasionada como resultado de la fuerza o violencia ejercida contra una mujer embarazada. En vista de ello, **el DJ no favorece la aprobación del P. de la C. 1199.**

La **Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM)** estableció mediante su Memorial Explicativo la importancia de analizar la pieza legislativa que nos ocupa en contexto con lo dispuesto en los Artículos 92 y 93 del Código Penal. En lo concerniente, manifestaron que el Artículo 92 del referido estatuto fue enmendado por la Ley Núm. 18-2026, para establecer que a los fines de los incisos (g) y (h) del Artículo 93 el término “ser humano” incluye al concebido en cualquier etapa de gestación. Por consiguiente, la OPM coincide en que el marco jurídico actual ya reconoce la gravedad de estos actos y provee sanciones severas para quienes incurran en este tipo de delito.

Asimismo, la OPM mostró preocupación por entender que de aprobarse la medida pudiese aplicar el principio de favorabilidad a la persona imputada. Esto se debe a que, en nuestro ordenamiento jurídico, cuando existe conflicto entre disposiciones penales, debe aplicarse la ley que sea más beneficiosa para la persona imputada. Ello, pudiese redundar en una inconsistencia con la intención legislativa de aumentar la severidad. Por último, la OPM recalcó la importancia de proteger la potestad de la mujer gestante en la toma de decisiones sobre su embarazo, por lo que toda legislación penal debe armonizar con esta finalidad. De acuerdo con lo expuesto, **la OPM no favorece la aprobación de la medida.**

De igual manera, el **Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR)**, en sus comentarios, coincidió con las agencias gubernamentales al señalar que la medida es innecesaria y redundante. Recalaron que la intención legislativa del P. de la C. 1199 está cubierta por las enmiendas que fueron realizadas al Código Penal al aprobar la Ley

Núm. 166-2025 y la Ley Núm. 18-2026. El CAAPR manifestó, además, que la medida legislativa pierde de perspectiva que el objeto de la Ley Núm. 54 es la persona sobreviviente por tratarse de una ley de carácter protector y preventivo. Tomando en consideración lo anterior, el CAAPR entiende que se debe salvaguardar y priorizar la autonomía de la persona sobreviviente. Según añadieron, reconocer al *nasciturus* como un ser humano independiente de la persona sobreviviente tergiversaría toda la estructura de lo que es la ley sobre violencia doméstica.

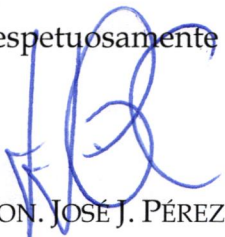
Por otra parte, el CAAPR advirtió que la enmienda propuesta al Artículo 3.2 para eliminar lo dispuesto sobre “orientación sexual” e “identidad de género” en la protección y aplicación de la Ley, la convierte en una medida discriminatoria. Asimismo, expresó que la propuesta no brinda razón alguna para la eliminación de este lenguaje y que de convertirse en ley afectaría negativamente a grupos marginados de la población. Por las razones antes expuestas, el **CAAPR se opone a la aprobación del P. de la C. 1199.**

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

De los memoriales explicativos recibidos y evaluados por esta Comisión se desprende un amplio consenso entre las entidades que fueron consultadas en cuanto a que **el P. de la C. 1199 no debe ser aprobado**. Del análisis realizado por la Comisión, es preciso concluir que la protección que pretende crear la medida ya está contemplada dentro del marco jurídico vigente, específicamente por el Código Penal de Puerto Rico. Ante ello, entendemos que su aprobación solo crearía mayor confusión y controversia entre disposiciones penales vigentes, lo cual frustraría el propósito protector que persigue la medida.

Por los fundamentos antes expuestos, **la Comisión de lo Jurídico presenta este Informe Negativo en el que no recomienda a este Honorable Cuerpo la aprobación del P. de la C. 1199.**

Respetuosamente sometido,



HON. JOSÉ J. PÉREZ CORDERO
Presidente
Comisión de lo Jurídico

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1199

25 DE MARZO DE 2025

Presentado por la representante *Burgos Muñiz*

Referido a la Comisión de lo Jurídico

LEY

Para enmendar el Artículo 3.2 de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de reconocer como una modalidad del maltrato agravado los daños o lesiones provocadas a propósito, con conocimiento o temerariamente contra el nasciturus; imponer una pena de reclusión de quince (15) años por incurrir en esta modalidad delictiva; sancionar como delito grave conforme al delito de asesinato en primer grado de la Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, según enmendada y conocida como “Código Penal de Puerto Rico” de 2012, cuando los daños o lesiones causadas a propósito, con conocimiento o temerariamente contra el nasciturus le cause la muerte; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 55-2020, conocida como “Código Civil de Puerto Rico” dispone en su Artículo 67 que “[...] todo ser humano es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”. Por ello, se le reconoce la condición de persona natural al nasciturus con la finalidad de respetar su dignidad humana sin descartarlo por donde se encuentra desarrollándose. Por ello, es de suma relevancia reconocer que, amparados en el interés de proteger la potencialidad de vida, treinta y ocho (38) estados de los Estados Unidos han promulgado legislación dirigida a penalizar el acto de ocasionar la muerte a un nasciturus. También, a nivel federal, está en vigor la *Unborn Victims of Violence Act of 2004 (Public Law 108-212)*. Esta ley federal dispone que la personas que causen daño o la muerte al nasciturus, como consecuencia

de haber incurrido en conducta constitutiva de ciertos delitos federales, cometerá una ofensa a parte. Es decir, será sancionado tanto por el delito cometido en contra de la mujer embarazada como por la muerte o daño causado al nasciturus.

El 29 de abril de 2021, la joven Keishla Madlane Rodríguez, fue reportada como desaparecida. Ante esta situación, la Policía de Puerto Rico activó la Alerta Rosa con la finalidad de aunar esfuerzos con los medios de comunicación y la ciudadanía en general, en aras de dar con su paradero. Lamentablemente, el 1ro de mayo de 2021 el cuerpo de Keishla fue hallado sin vida en la laguna San José. Según se desprende de un comunicado del Instituto de Ciencias Forenses, la autopsia de la joven reveló que la causa de su muerte fue el homicidio. Al momento de su trágica muerte, esta joven estaba embarazada. Este evento causó una gran consternación tanto en Puerto Rico como en otras partes del mundo. Es de conocimiento público que la persona acusada por su muerte y la del bebé en su vientre fue el hombre con la cual sostenía una relación consensual. El pasado año, se aprobó la Ley 166-2025, mejor conocida como la “Ley Keishla Madlane”, en la cual, se establece como asesinato en primer grado, aquel que se cometa contra una mujer embarazada, resultando también la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.

Sabido es que la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Domestica” establece, en su Artículo 1.2, una Política Pública contundente en contra de la violencia doméstica, por ser esta contraria a los “valores de paz, dignidad y respeto que este pueblo quiere mantener para los individuos, las familias y la comunidad en general”. Si bien el inciso (i) del Artículo 3.2 de la Ley 54-1989, *supra*, establece como agravante al delito de maltrato que dicho delito sea cometido en contra de una mujer embarazada, este agravante no toma en consideración los daños que pueda sufrir el nasciturus como consecuencia del maltrato contra la mujer embarazada. Afirmamos que debe existir una pena más alta cuando la persona por nacer sufre daños o lesiones como consecuencia de la conducta constitutiva de maltrato.

En aras de proteger tanto el bienestar de la madre como al nasciturus, la presente Ley enmienda el Artículo 3.2 de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, *supra*, a los fines de tipificar como maltrato agravado, con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años, el acto de causar daño o lesión a la persona por nacer como consecuencia de haber cometido el delito de maltrato, según definido en el Artículo 3.2(i) de la Ley, contra la mujer embarazada. Cuando dicho acto de maltrato ocasione la muerte de la persona por nacer, la pena fija de reclusión será conforme al delito de asesinato en primer grado del Código Penal de Puerto Rico.

Con la presente Ley esta Asamblea Legislativa da un paso al frente en su compromiso con la erradicación de la violencia en Puerto Rico, específicamente hacia las mujeres embarazadas y al nasciturus. En especial, afirmamos como Poder Legislativo la

necesidad de establecer una lucha frontal en contra de la violencia a la que son sometidos los miembros de diversas poblaciones vulnerables, en este caso las mujeres y la persona más indefensa de todas: el ser humano dentro del vientre materno. Por tal razón es nuestro deber ministerial garantizar que tanto la madre como el nasciturus sean protegidos durante las distintas etapas del embarazo. De esta manera continuamos avanzando en proteger la dignidad humana de toda persona en nuestro archipiélago borincano.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Se añade un nuevo inciso (i) y se renumeran los actuales incisos (i) al
2 (r) como los nuevos incisos (j) al (s) del Artículo 1.3 de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989,
3 según enmendada, para que lea como sigue:

4 “Artículo 1.3 Definiciones.

5 A los efectos de esta Ley los siguientes términos tendrán el significado que se
6 expresa a continuación:

7 (a) ...

8 (b)...

9 ...

10 (i) Nasciturus: Significa el concebido en cualquier etapa de gestación dentro del
11 útero materno.

12 (j)...

13 (k)...

14 (l)...

15 (m)...

16 (n)...

1 (o)...

2 (p)...

3 (q)...

4 (r)...

5 (s)...

6 Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 3.2 de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según
7 enmendada, para que lea como sigue:

8 “Artículo 3.2 Maltrato agravado.

9 Se impondrá pena correspondiente a delito grave **[de tercer grado]** en su mitad
10 inferior cuando en la persona del cónyuge, ex cónyuge o de la persona con quien se
11 cohabita o se haya cohabitado, o con quien se sostiene o haya sostenido una relación
12 consensual, o con quien se haya procreado un hijo o hija, independientemente del sexo,
13 estado civil, **[orientación sexual, identidad de género]** o estatus migratorio de cualquiera
14 de las personas involucradas en la relación, se incurriere en maltrato según tipificado en
15 esta Ley, mediando una o más de las circunstancias siguientes:

16 (a) ...

17 (b) ...

18 (c) ...

19 (i) ...

20 ...

21 (j) ...

22 (k) ...

1 ...

2 (l) ...

3 ...

4 *Si como consecuencia del delito de maltrato agravado, según tipificado en el inciso (i) del*
5 *Artículo 3.2 de esta Ley, a propósito, con conocimiento o temerariamente se ocasionare cualquier*
6 *tipo de daño o lesión contra el nasciturus, se incurrirá en delito grave y será sancionado con pena*
7 *de reclusión por un término fijo de quince (15) años. Si como consecuencia de incurrir a propósito,*
8 *con conocimiento o temerariamente en el delito de maltrato agravado, según tipificado en el inciso*
9 *(i) del Artículo 3.2 de esta Ley, se ocasionare la muerte del nasciturus, se incurrirá en delito grave*
10 *conforme al delito de asesinato en primer grado de la Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, según*
11 *enmendada y conocida como “Código Penal de Puerto Rico” de 2012.*

12 El Tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de la pena de reclusión
13 establecida.

14 Artículo 3.- Separabilidad.

15 Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, disposición, sección, inciso o parte, de esta
16 Ley fuera anulada o declarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicción y
17 competencia, la sentencia dictada a tal efecto no afectará, perjudicará, ni invalidará las
18 demás disposiciones de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la
19 cláusula, párrafo, artículo, disposición, sección, inciso o parte de esta Ley, que hubiere
20 sido anulada o declarada inconstitucional.

21 Artículo 4.- Vigencia.

22 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.